

ECA — Das Medidas Socioeducativas.

Arts. 112 a 130 da Lei nº 8.069/1990 (c/c Lei nº 12.594/2012 — SINASE)

Resumo esquemático de altíssima densidade, calibrado pelo modo de cobrança da banca FGV: engenharia reversa de questões objetivas e discursivas, mapeamento de padrões fáticos ("storytelling"), súmulas e teses STF/STJ, mnemônicos e alertas de pegadinha.

📖 Arts. 99-101 e 112-130, ECA

⚖️ Súmulas 108, 342, 492 e 605-STJ

⚖️ Jurisprudência em Teses STJ — Ed. 54

📌 Temas 1269 e 992/STJ

📖 21 questões FGV curadas (2013-2026)

Fontes sintetizadas: anotações doutrinárias e de banca (Belisário) · caderno de questões FGV (TEC) · curadoria de jurisprudência STF/STJ especializada em Magistratura FGV · resumo conceitual hierárquico com engenharia reversa de padrões FGV.

Redação legal conferida à luz das alterações mais recentes incidentes sobre o Capítulo IV e o Título IV do ECA (Leis nº 13.257/2016, 12.594/2012, 15.240/2025 e 15.280/2025). Curadoria de jurisprudência atualizada até 08/2026.

Roteiro do Material

1. **Panorama Geral** — a arquitetura das medidas socioeducativas e seus princípios reitores
2. **Regras x Exceções** — quadros comparativos essenciais para fixação rápida
3. **Dissecando a Lei** — requisitos, vedações e prazos, artigo por artigo (arts. 99-130)
4. **Incidência FGV** — tabela de padrões fáticos ("storytelling") recorrentes
5. **Súmulas, Jurisprudência e Teses Institucionais**
6. **Análise de Discursivas** — o que pontua nos espelhos FGV
7. **Quadro-Resumo Final** — prazos, quóruns e números essenciais
8. **Mapa Mental Estruturado** — os pilares do tema em texto
9. **Arsenal de Mnemônicos**
10. **Sala de Alerta** ⚠ — Pegadinhas Consolidadas
11. **Visão Crítica e Interdisciplinar**
12. **Checklist Pré-Prova**

1. Panorama Geral — A Arquitetura das MSE

As **medidas socioeducativas (MSE)** são a resposta estatal à prática de **ato infracional** (conduta descrita como crime ou contravenção penal — art. 103, ECA) por **adolescente** (12 a 18 anos incompletos). Crianças (até 12 anos incompletos) jamais recebem MSE: só medidas de proteção (art. 101), aplicadas pelo Conselho Tutelar ou pela autoridade judiciária, conforme o caso.

💡 IDEIA CENTRAL

O Capítulo IV do ECA (arts. 112–125) regula as MSE *em espécie*; o Título IV (arts. 129–130) regula as medidas aplicáveis *aos pais/responsável*. A FGV explora sistematicamente a fronteira entre esses dois microssistemas e entre eles e as medidas de proteção do art. 101 — não confunda os três regimes.

1.1 A dupla natureza da resposta estatal

📊 Três regimes que a FGV testa em contraste

Regime	Pressuposto fático	Destinatário	Base legal	Natureza
Medida de proteção	Situação de risco (art. 98)	Criança ou adolescente	Art. 101, I a IX	Assistencial — rol exemplificativo
Medida socioeducativa	Ato infracional (art. 103)	Somente adolescente	Art. 112, I a VII	"Coercitiva"/ pedagógica — rol taxativo
Medida aos pais/responsável	Descumprimento de deveres parentais	Pais ou responsável	Art. 129, I a X	Correicional — rol taxativo

⚠️ PEGADINHA CLÁSSICA

Banca inverte a taxatividade: afirma que as medidas **protetivas** são taxativas e as **socioeducativas** são exemplificativas. É o contrário. (*DPERR-2021-FCC / TJMA-2022*). O rol do art. 112 é **numerus clausus**: o juiz não pode criar medida atípica, em respeito ao devido processo legal (Súmula 342-STJ) e à legalidade estrita do Direito Penal Juvenil.

1.2 Medidas próprias × medidas impróprias (art. 112, VII)

A doutrina (com apoio em João Batista Costa Saraiva) distingue:

- **MSE próprias** — art. 112, I a VI: advertência, obrigação de reparar o dano, PSC, liberdade assistida, semiliberdade e internação.
- **MSE impróprias** — art. 112, VII: são, na verdade, *medidas de proteção* do art. 101, I a VI (nunca VII a IX), aplicadas em razão do ato infracional, assumindo caráter coercitivo — o inadimplente pode sofrer as consequências do art. 122, III (internação-sanção).

📖 ART. 112, VII, ECA

"[...] VII - qualquer uma das previstas no **art. 101, I a VI**." — a FGV testa exatamente esse recorte: não são "quaisquer" medidas do art. 101, mas apenas as seis primeiras. As de VII a IX (acolhimento institucional, acolhimento familiar, colocação em família substituta) são incompatíveis com a MSE.

🔑 MNEMÔNICO

"Imprópria empresta da proteção, mas só até o **VI**": memorize que a medida imprópria vai até o inciso VI do art. 101 — a partir do VII, a medida de proteção pressupõe ruptura do vínculo familiar, incompatível com a lógica socioeducativa.

1.3 Princípios reitores (arts. 99-100, ECA)

Por força do art. 113, aplicam-se ao Capítulo IV os arts. 99 e 100:

- **Art. 99** — as medidas podem ser aplicadas **isolada ou cumulativamente**, e **substituídas a qualquer tempo**.
- **Art. 100, parágrafo único** — rol de 12 princípios: condição de sujeito de direitos; proteção integral e prioritária; responsabilidade primária e solidária do poder público; interesse superior; privacidade; intervenção precoce; intervenção mínima; proporcionalidade e atualidade; responsabilidade parental; prevalência da família; obrigatoriedade da informação; oitiva obrigatória e participação.

🔑 APROFUNDAMENTO — NATUREZA JURÍDICA DA MSE

Há divergência doutrinária clássica sobre a natureza da MSE: **pedagógica** (Liberati, Nucci — a medida não pode ser imposta contra a vontade sob pena de configurar trabalho forçado) × **"coercitiva" entre aspas** (parte da doutrina, quando se trata das medidas impróprias do art. 112, VII, que podem gerar internação em caso de inadimplemento). Essa tensão é a base teórica da vedação ao trabalho forçado do art. 112, §2º e do célebre caso TJSC-2024-FGV (item 4.1 abaixo).

2. Regras × Exceções — Quadros Comparativos

2.1 As seis medidas próprias em quadro sinótico

 **Quadro-mestre — memorize esta tabela antes de qualquer outra coisa**

Medida	Art.	Prazo	Requisito específico	Ponto FGV
Advertência	115	—	Prova da materialidade + indícios de autoria (art. 114, § único)	Único que dispensa prova plena de autoria
Obrig. reparar o dano	116	—	Ato infracional com reflexos patrimoniais	Substituível se manifesta impossibilidade
Prestação de serviços à comunidade	117	Máx. 6 meses	Tarefas gratuitas; máx. 8h/semana	Não pode ser forçada (veda-se coação) — art. 112, §2º
Liberdade assistida	118	Mín. 6 meses	"Sempre que se afigurar a medida mais adequada"	Prorrogável/revogável/substituível a qualquer tempo, ouvidos orientador, MP e defensor
Semiliberdade	120	Sem prazo determinado	Atividades externas independem de autorização judicial	Não se vincula à taxatividade do art. 122 (Tese 05/STJ)
Internação	121-122	Reaval. 6/6 meses; máx. 3 anos	Rol taxativo do art. 122, I a III	Última hipótese — princípio da excepcionalidade

MNEMÔNICO DA ORDEM CRESCENTE DE GRAVIDADE

A-O-P-L-S-I: Advertiu → Obrigou a reparar → Prestou serviço → Liberdade assistida → Semiliberdade → Internação. É também a ordem de leitura do art. 112, I a VI — a FGV costuma testar alternativas que embaralham essa sequência para ver se o candidato memorizou a lógica de gradação.

2.2 Regime probatório: regra × exceção

 **Prova exigida para aplicação da medida (art. 114, ECA)**

Situação	Prova exigida	Base legal
Regra — medidas dos incisos II a VI do art. 112 (reparar dano, PSC, LA, semiliberdade, internação)	Prova suficiente da autoria ± prova da materialidade	Art. 114, <i>caput</i>
Exceção 1 — Advertência	Prova da materialidade + meros indícios de autoria	Art. 114, § único

Exceção 2 — Remissão

Dispensa a prova suficiente de autoria e materialidade (art. 127: não implica reconhecimento/comprovação de responsabilidade)

Art. 114, *caput*, *in fine*, c/c art. 127

💡 DICA DE PROVA

Para **advertência**: materialidade PROVADA + autoria por INDÍCIOS. Para as **demais** (ressalvada a remissão): materialidade PROVADA + autoria PROVADA. Quanto mais branda a medida, mais branda a exigência probatória.

2.3 Vedações absolutas (regra sem exceção)

🚫 "Em hipótese alguma" / "em nenhum caso" — cláusulas pétreas do sistema

Vedação	Art.	Consequência da violação
Trabalho forçado, sob qualquer pretexto	112, §2º	Recusa do adolescente não pode ser coagida nem gerar internação-sanção automática; a medida é apenas substituída
Internação quando houver outra medida adequada	122, §2º	Nulidade da decisão que aplica internação sem demonstrar a inadequação de medida menos gravosa
Incomunicabilidade do internado	124, §1º	Nulidade / responsabilização da entidade
Multa como medida socioeducativa	112 (rol taxativo)	Simplemente inexistente — "pegadinha" recorrente (MPAP-2012-FCC)
Cúmulo de remissão com semiliberdade ou internação	127	Nulidade da remissão "imprópria" mal concedida (ver DPERS-2018-FCC)

2.4 Remissão: Ministério Público × Autoridade Judiciária

📋 Duas remissões, dois efeitos processuais — a distinção mais cobrada do capítulo

	Remissão pré-processual (MP)	Remissão processual (Judicial)
Momento	Antes de iniciado o procedimento judicial	Depois de iniciado o procedimento, a qualquer tempo antes da sentença (HC 769.197/RJ)
Competência	Representante do Ministério Público	Autoridade judiciária, de ofício ou a requerimento
Efeito processual	Exclusão do processo (nem chega a se instaurar)	Suspensão ou extinção do processo
Controle	Homologação judicial obrigatória; se o juiz discordar, remete ao PGJ (art. 181, ECA)	Cabe apelação contra a decisão que concede ou denega
Base legal	Art. 126, <i>caput</i>	Art. 126, parágrafo único

🔑 MNEMÔNICO

"MP Exclui antes; Juiz Suspende/extingue depois" — **M-E / J-S**. E lembre: a remissão pode incluir qualquer medida **exceto SI** (Semiliberdade e Internação) — "remissão não entra em SI".

⚠ PEGADINHA — CORTE PARCIAL PELO JUIZ

Se o MP oferece remissão pré-processual **cumulada** com medida socioeducativa e o juiz **discorda apenas da cumulação** (não da remissão em si), ele **não pode** homologar só a parte que concorda e excluir o resto. Deve remeter a íntegra dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, que oferecerá representação, designará outro promotor, ou ratificará (hipótese em que o juiz fica obrigado a homologar). *STJ, REsp 1.392.888-MS (Info 587)*. Mecanismo análogo ao art. 28 do CPP.

2.5 Internação × Internação Provisória × Internação-Sanção

📋 As três internações que a FGV adora confundir

	Internação (regra)	Internação provisória	Internação-sanção
Momento	Medida final, aplicada em sentença	Cautelar, durante a apuração	Decorrente do art. 122, III
Prazo	Sem termo; reavaliação 6/6 meses; teto de 3 anos	Máximo de 45 dias (art. 108)	Máximo de 3 meses (art. 122, §1º)
Pressuposto	Art. 122, I, II ou III	Indícios suficientes de autoria + materialidade + necessidade cautelar	Descumprimento reiterado e injustificável de medida anterior, após devido processo legal

🔑 MNEMÔNICO NUMÉRICO

"**45 - 3 - 3 - 21**": internação provisória **45 dias**; internação-sanção **3 meses**; internação comum, teto de **3 anos**; liberação compulsória aos **21 anos**. Sequência crescente fácil de decorar.

2.6 Painel de confusão — pares conceituais que a banca embaralha

Conceito A	Conceito B	O que os separa
MSE próprias (art. 112, I-VI)	MSE impróprias (art. 112, VII)	Impróprias são medidas de proteção (art. 101, I-VI) travestidas de socioeducativas
Remissão própria	Remissão imprópria	Própria = perdão puro; imprópria = cumulada com MSE em meio aberto
Rol do art. 112 (MSE)	Rol do art. 101 (proteção)	112 é taxativo; 101 é exemplificativo ("dentre outras")
Reiteração (art. 122, II)	Descumprimento (art. 122, III)	II exige infrações graves repetidas; III exige inadimplemento de medida já imposta
Unificação entre sentenças distintas	Unificação entre remissão e sentença	A primeira é possível (internação absorve as demais); a segunda é vedada (regimes de descumprimento distintos)

3. Dissecando a Lei — Artigo por Artigo

Grifos em **destaque** marcam os termos que a FGV mais costuma alterar/trocar nas alternativas incorretas.

SEÇÃO I — DISPOSIÇÕES GERAIS (arts. 112-114)

📖 ART. 112, CAPUT E §§

"**Verificada** a prática de ato infracional, a autoridade competente **poderá aplicar** ao adolescente as seguintes medidas: I – advertência; II – obrigação de reparar o dano; III – prestação de serviços à comunidade; IV – liberdade assistida; V – inserção em regime de semiliberdade; VI – internação em estabelecimento educacional; VII – qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI. §1º A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua **capacidade de cumpri-la**, as circunstâncias e a gravidade da infração. §2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de **trabalho forçado**. §3º Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições."

Requisitos cumulativos do §1º: (i) capacidade de cumprimento pelo adolescente; (ii) circunstâncias do fato; (iii) gravidade da infração. A FGV explora a hipótese de adolescente com transtorno mental grave: para o STJ, a internação de quem é **incapaz de assimilá-la** tem caráter meramente retributivo, incompatível com o ECA — cabe medida **protetiva** de tratamento adequado (HC 47.178/SP e HC 60.604/SP).

🔍 CASO FGV — TJSC-2024

Jefferson, 17 anos, cumpre PSC em instituição de longa permanência para idosos e **recusa-se** a desempenhar as atividades. Gabarito: considerando a vedação constitucional/legal ao trabalho forçado (art. 112, §2º), **o magistrado pode substituir** a medida por outra em meio aberto — jamais coagir o cumprimento ou aplicar internação-sanção automática só pela recusa isolada.

⚠️ **Armadilha: a doutrina (Nucci, Liberati) destaca que, se não cabe trabalho forçado, também não cabe internação para "forçar" indiretamente o adolescente a prestar serviço que não pode ser imposto.**

📖 ART. 113 C/C ARTS. 99 E 100

"Aplica-se a este Capítulo o disposto nos arts. 99 e 100." — Art. 99: "As medidas [...] poderão ser aplicadas **isolada ou cumulativamente**, bem como **substituídas a qualquer tempo**."

📖 ART. 114 — O DISPOSITIVO MAIS EXPLORADO DO CAPÍTULO

"A imposição das medidas previstas nos incisos **II a VI** do art. 112 **pressupõe a existência de provas suficientes** da autoria e da materialidade da infração, **ressalvada a hipótese de remissão**, nos termos do art. 127. Parágrafo único. A **advertência** poderá ser aplicada sempre que houver **prova da materialidade e indícios suficientes da autoria**."

SEÇÕES II-VII — AS MEDIDAS EM ESPÉCIE (arts. 115-125)

📖 ART. 115 — ADVERTÊNCIA

"A advertência consistirá em **admoestação verbal**, que será **reduzida a termo e assinada**." Exige apenas indícios de autoria + prova de materialidade (art. 114, § único).

ART. 116 — OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO

"Em se tratando de ato infracional **com reflexos patrimoniais**, a autoridade poderá determinar [...] que o adolescente **restitua a coisa**, **promova o ressarcimento do dano**, ou, por outra forma, **compense o prejuízo da vítima**. Parágrafo único. Havendo manifesta impossibilidade, a medida poderá ser substituída por outra adequada."

ART. 117 — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC)

"[...] realização de tarefas **gratuitas** de interesse geral, por período **não excedente a seis meses**, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas [...]. Parágrafo único. As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente, devendo ser cumpridas durante jornada **máxima de oito horas semanais**, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a **não prejudicar** a frequência à escola ou à jornada normal de trabalho."

CASO FGV — TJPE-2022 (CRUZA COM SINASE)

Juliano cumpre PSC há 4 meses (ato análogo a furto). Descobre-se PSC anterior pendente (furto qualificado). MP requer unificação. Gabarito: **não se reinicia** a contagem — soma-se o já cumprido e respeita-se o teto de 6 meses; Juliano cumpre só **mais 2 meses**. Art. 45, caput e §1º, Lei 12.594/12 (SINASE) c/c art. 117, ECA.

ART. 118 — LIBERDADE ASSISTIDA (LA)

"A liberdade assistida será adotada **sempre que se afigurar a medida mais adequada** para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. [...] §2º A liberdade assistida será fixada pelo **prazo mínimo de seis meses**, podendo a qualquer tempo ser **prorrogada, revogada ou substituída** por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor."

△ PEGADINHA

"Prazo mínimo de 6 meses" não significa prazo indeterminado a critério do juiz sem controle: a LA pode, a qualquer tempo, ser revista — mas sempre **ouvidos** orientador, MP e defensor (contraditório trino). Questões cortam um desses três atores.

ART. 120 — REGIME DE SEMILIBERDADE

"O regime de semiliberdade pode ser determinado **desde o início**, ou como forma de **transição para o meio aberto**, possibilitada a realização de **atividades externas**, **independentemente de autorização judicial**. §1º São obrigatórias a escolarização e a profissionalização [...]. §2º A medida **não comporta prazo determinado**, aplicando-se, no que couber, as disposições relativas à internação."

TESE 05/STJ (JURISPRUDÊNCIA EM TESES, ED. 54)

"A aplicação da medida de semiliberdade, a despeito do disposto no art. 120, §2º, do ECA, **não se vincula à taxatividade** estabelecida no art. 122." Ou seja: as disposições da internação aplicam-se à semiliberdade **apenas quanto ao regime de execução** (prazo, reavaliação) — **não** quanto às hipóteses restritas de cabimento. A semiliberdade pode ser aplicada mesmo fora das hipóteses do art. 122.

ART. 121 — INTERNAÇÃO (NÚCLEO DO CAPÍTULO)

"A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de **brevidade**, **excepcionalidade** e **respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento**. §1º Será permitida a realização de atividades externas, **a critério da equipe técnica** da entidade, **salvo expressa determinação judicial em contrário**. §2º A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, **no máximo a cada seis meses**. §3º Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a **três anos**. §4º Atingido o limite, o adolescente deverá ser liberado, colocado em semiliberdade ou liberdade assistida. §5º A liberação será **compulsória aos vinte e um anos** de idade. §6º Em qualquer hipótese, a desinternação será precedida de autorização judicial, ouvido o MP. §7º A determinação judicial [de atividades externas] poderá ser revista a qualquer tempo."

CASO FGV — TJGO-2023

Robson, 17 anos, internado por latrocínio, quer continuar treinando judô fora da unidade (sugestão da equipe técnica no PIA). O diretor da unidade **impede** a saída por conta própria. Gabarito: a internação **possibilita atividades externas a critério da equipe técnica**, salvo determinação judicial em contrário — o diretor **não tem autonomia** para vetar unilateralmente o que a equipe técnica autorizou.

ART. 122 — HIPÓTESES TAXATIVAS DE INTERNAÇÃO

"A medida de internação só poderá ser aplicada quando: I – tratar-se de ato infracional cometido mediante **grave ameaça ou violência a pessoa**; II – por **reiteração** no cometimento de outras infrações **graves**; III – por **descumprimento reiterado e injustificável** da medida anteriormente imposta. §1º O prazo de internação na hipótese do inciso III **não poderá ser superior a 3 (três) meses**, devendo ser decretada judicialmente após o devido processo legal. §2º Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, **havendo outra medida adequada**."

MNEMÔNICO DO ART. 122

V-R-D: Violência/grave ameaça · reiteração de infrações graves · Descumprimento reiterado e injustificável. Só essas três portas dão acesso à internação.

DIREITOS DO ADOLESCENTE INTERNADO (art. 124)**Art. 124, incisos mais cobrados (rol exemplificativo de direitos, não taxativo de medidas)**

Inciso	Direito
II	Peticionar diretamente a qualquer autoridade
III	Avistar-se reservadamente com seu defensor
VI	Permanecer internado na mesma localidade ou mais próxima do domicílio dos pais/responsável
VII	Receber visitas, ao menos, semanalmente
VIII	Corresponder-se com familiares e amigos
XI / XII	Escolarização/profissionalização; atividades culturais, esportivas e de lazer
§1º	Em nenhum caso haverá incomunicabilidade
§2º	Autoridade judiciária pode suspender temporariamente visitas, inclusive de pais, se houver motivo sério e fundado de prejudicialidade

SÚMULA 492-STJ

"O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, **por si só, não conduz obrigatoriamente** à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente." — condensa exatamente os princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento (art. 121, *caput*).

REMISSÃO (arts. 126-128)**ART. 126**

"**Antes de iniciado** o procedimento judicial para apuração de ato infracional, o representante do Ministério Público **poderá conceder a remissão**, como forma de **exclusão do processo**, atendendo às circunstâncias e consequências do fato, ao contexto social, bem como à personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no ato infracional. Parágrafo único. **Iniciado** o procedimento, a concessão da remissão pela autoridade judiciária importará na **suspensão ou extinção** do processo."

ART. 127

"A remissão **não implica necessariamente** o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, **nem prevalece para efeito de antecedentes**, podendo incluir eventualmente a aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, **exceto a colocação em regime de semiliberdade e a internação**."

ART. 128

"A medida aplicada por força da remissão poderá ser **revista judicialmente, a qualquer tempo**, mediante pedido expresso do adolescente ou de seu representante legal, ou do Ministério Público." Cabe apelação contra a decisão que concede ou denega a remissão.

MEDIDAS AOS PAIS/RESPONSÁVEL (arts. 129-130)**ART. 129, INCISOS I A X**

Encaminhamento a programas de proteção/apoio à família; inclusão em programa de auxílio a alcoólatras/toxicômanos; tratamento psicológico/psiquiátrico; cursos de orientação; obrigação de matricular o filho (c/c art. 55); encaminhar a tratamento especializado; **advertência**; **perda da guarda**; **destituição da tutela**; **suspensão ou destituição do poder familiar**. Parágrafo único: aplicação dos incisos IX e X observa os arts. 22 a 24 (redação dada pela **Lei nº 15.240/2025**).

⚠ PEGADINHA RECORRENTE

Assim como no art. 112, **não há multa** no rol do art. 129 (10 incisos) — armadilha clássica de FCC/CESPE (MPAP-2012, DPEPE-2018).

ART. 130

"Verificada a hipótese de **maus-tratos, negligência, opressão ou abuso sexual** impostos pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar, **como medida cautelar**, o afastamento do agressor da moradia comum. Parágrafo único. Da medida cautelar constará, ainda, a **fixação provisória dos alimentos** de que necessitem a criança ou o adolescente dependentes do agressor."

CRUZAMENTO ECA × SINASE (Lei 12.594/2012)**Dispositivos do SINASE mais cobrados junto com o Capítulo IV do ECA**

Dispositivo	Conteúdo essencial
Art. 35, I	Vedação de tratamento mais gravoso ao adolescente do que ao adulto (princípio da legalidade estrita na execução)
Art. 42, §3º c/c art. 45, §2º	Unificação de medidas: internação absorve as demais, por sua abrangência pedagógica
Art. 43, §4º	Substituição por medida mais gravosa só em situações excepcionais, após devido processo legal
Art. 45, <i>caput</i> e §1º	Unificação de PSC pendente: vedado reinício de contagem; respeita-se teto máximo
Art. 49, IV	Direito de petição do adolescente em execução (espelha art. 124, II, ECA)
Arts. 60 e 63, §2º	Internação de gestante/lactante: legal, resguardada atenção integral à saúde
Art. 64	Tratamento médico durante a execução — contabilizado no teto trienal (Info 732-STJ)

4. Incidência FGV — Padrões Fáticos ("Storytelling")

A FGV raramente pergunta "o que diz o art. X" de forma seca. Ela **narra um caso** e esconde a tese dentro da história. Os 15 enredos abaixo foram extraídos do cruzamento entre o banco de questões, as anotações de banca e a curadoria jurisprudencial — decorá-los é decorar a prova.

📌 Tabela-mestra de padrões fáticos recorrentes

Enredo	Como a banca mascara	Tese que resolve
1. Reiteração "maquiada" por remissão	Adolescente acumula 2+ remissões (nunca condenado); comete novo ato grave; MP pede internação por "reiteração"	Tese 17/STJ: atos cobertos por remissão não contam como reiteração do art. 122, II
2. Juiz "corta" a remissão do MP	MP oferece remissão + semiliberdade (ilegal); juiz homologa só a remissão, excluindo a medida	REsp 1.392.888-MS: juiz não pode fazer corte parcial — remete ao PGJ
3. Trabalho forçado disfarçado	Adolescente recusa PSC; autoridade tenta coagir ou aplica internação-sanção automática	Art. 112, §2º: veda-se coação; cabe apenas substituição da medida
4. Transtorno psiquiátrico x prazo trienal	Internado desenvolve transtorno mental; MP pede suspensão do prazo de 3 anos durante tratamento	Info 732-STJ: o tempo de tratamento integra o teto trienal, nunca o suspende (analogia à LEP)
5. Gravidade abstrata do tráfico	MP pede internação só pela hediondez/gravidade abstrata do tráfico	Súmula 492-STJ: não conduz obrigatoriamente à internação — exige-se hipótese concreta do art. 122
6. Posse para uso pessoal (art. 28, Lei de Drogas)	Adolescente flagrado com pequena quantidade "para uso próprio"; MP pede internação/semiliberdade	STF (Info 742/772): inviável privar a liberdade — nem o adulto é preso pelo art. 28
7. Unificação entre espécies distintas	Adolescente cumpre LA; recebe internação em outro processo; TJ manda "suspender" a LA até acabar a internação	HC 1.049.276-SC (2026): unifica-se — a internação absorve as demais medidas
8. Remissão que não se unifica com sentença	Adolescente cumpre medida de remissão e, simultaneamente, medida por sentença de outro processo; tenta unificar tudo	AgRg HC 848.765/SC: regimes de descumprimento distintos — não se unificam
9. Deficiência mental e internação retributiva	Adolescente com transtorno grave, incapaz de compreender a medida, é internado pela gravidade do ato	HC 47.178/SP e HC 60.604/SP: caráter retributivo vedado — cabe medida protetiva de tratamento
10. Confissão espontânea como "atenuante"	Defesa invoca lógica de dosimetria penal (art. 65, III, "d", CP) para afastar internação	Tese 13/STJ: não há dosimetria de pena em ato infracional — atenuante penal é inaplicável
11. Superlotação e soltura em massa	Unidade superlotada; defesa pede liberação geral dos internos	STF, HC 143988: parâmetros graduais (numerus clausus, transferência, internação domiciliar) — não há soltura automática

12. Interrogatório no início x fim da instrução	Juiz colhe a versão do adolescente logo na audiência de apresentação, sem acesso a todo o acervo probatório	Tema 1269-STJ: aplica-se art. 400, CPP — interrogatório ao final da instrução
13. Oitiva informal "de corredor"	Juiz colhe relato do adolescente informalmente, sem defesa, antes da audiência oficial	AgRg HC 924.332-MS: nulidade absoluta por quebra de imparcialidade
14. PSC "reiniciada" na unificação	Juiz determina reinício integral do prazo de PSC pendente ao unificar medidas	Art. 45, §1º, SINASE: vedado reinício — respeita-se o teto de 6 meses já considerando o cumprido
15. Maioridade superveniente "extintiva"	Adolescente completa 18 anos no curso do processo/execução; defesa alega extinção automática	Súmula 605-STJ (Tema 992): não extingue — prossegue até, no máximo, 21 anos

CASO COMPOSTO — PARA TREINAR A LEITURA DE ENREDO LONGO (TJPA-2026-FGV)

Júlio (14) e André (17) cumpriram internação juntos e depois tiveram a medida substituída por semiliberdade. Júlio, nervoso e sem acesso a tratamento médico, pede droga a André, que lhe entrega maconha; ambos são flagrados. Gabarito: aplicam-se os **princípios da legalidade e da vedação a tratamento mais gravoso do que o do adulto** (art. 35, I, SINASE) — a solução depende de identificar que, para o adulto, o mesmo fato não geraria automaticamente pena privativa de liberdade (paralelo com o padrão 6 acima), o que contamina a análise da nova medida a ser imposta a Júlio.

ALERTA METODOLÓGICO

Em enredos longos (4–8 linhas), a FGV costuma inserir **um único fato irrelevante** para testar se o candidato se distrai (ex.: idade exata em dias, nome de instituição, tipo de veículo policial). Leia a pergunta **antes** do enunciado longo sempre que possível, para saber o que garimpar.

5. Súmulas, Jurisprudência e Teses Institucionais

5.1 Súmulas — decoreba obrigatória

Enunciado	Órgão	Conteúdo
Súmula 108-STJ	STJ	A aplicação de MSE ao adolescente pela prática de ato infracional é da competência exclusiva do juiz .
Súmula 342-STJ	STJ	No procedimento para aplicação de MSE, é nula a desistência de outras provas em face da confissão do adolescente.
Súmula 492-STJ	STJ	Ato infracional análogo ao tráfico, por si só , não conduz obrigatoriamente à internação.
Súmula 605-STJ	STJ (Tema 992)	Superveniência da maioria não interfere na apuração nem na aplicabilidade de MSE em curso, inclusive LA, até os 21 anos.

5.2 Jurisprudência em Teses do STJ — Edição 54 (Ato Infracional)

Tese	Conteúdo
02	Relatório técnico favorável à progressão/extinção da MSE não vincula o juiz, que decide com base em outros elementos, desde que fundamentadamente.
05	Semiliberdade não se vincula à taxatividade do art. 122 (aplicam-se as regras da internação apenas quanto ao regime de execução).
06	Internação está autorizada apenas nas hipóteses taxativas do art. 122 — vedada interpretação extensiva.
13	Atenuante de confissão espontânea não tem aplicabilidade em ato infracional (não há dosimetria de pena).
16	Não se exige número mínimo (não são necessárias 3) de infrações graves para caracterizar reiteração do art. 122, II.
17	Atos infracionais cobertos por remissão não servem para caracterizar reiteração.

5.3 Recursos repetitivos e temas vinculantes

⚖️ TEMA 1269-STJ (RECURSO REPETITIVO, 3ª SEÇÃO, 08/10/2025)

REsp 2.088.626-RS e REsp 2.100.005-RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. **Tese:** além da audiência de apresentação (art. 184, ECA), aplica-se subsidiariamente o art. 400 do CPP — o adolescente deve ser interrogado **ao final** da instrução, não no início. Nulidade condicionada à alegação do prejuízo **na primeira oportunidade** (preclusão). Aplicável a instruções encerradas **após 3/3/2016**.

⚖️ TEMA 992-STJ / SÚMULA 605 (RECURSO REPETITIVO, 3ª SEÇÃO, 13/06/2018)

REsp 1.705.149-RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Maioridade penal superveniente **não interfere** na apuração do ato infracional nem na MSE em curso, até os 21 anos (art. 2º, § único, e art. 121, §5º, ECA).

5.4 Julgados recentes de alta probabilidade de cobrança (2020-2026)

🔍 Ordenados por tema — grife o que ainda não domina

Julgado	Data	Tese em uma linha
HC 769.197/RJ (3ª Seção)	14/06/2023	Remissão cabe a qualquer tempo antes da sentença; vedada atividade probatória na audiência de apresentação (confissão isolada não basta)
AgRg HC 924.332-MS (5ª T.)	15/10/2024	Nulidade por oitiva informal do juiz, no corredor, sem defesa
AgRg REsp 2.200.245-RS (5ª T.)	20/05/2025	Art. 942, CPC (julgamento ampliado) só se aplica em favor do adolescente
REsp 1.956.497-PR — Info 732 (5ª T.)	05/04/2022	Tratamento médico do internado é contabilizado no teto trienal (não suspende o prazo)
AgRg REsp 1.856.028-SC — Info 672 (5ª T.)	12/05/2020	Prescrição da pretensão socioeducativa: parâmetro é o teto de 3 anos → prazo prescricional de 4 anos (art. 109, IV, c/c art. 115, CP)
HC 543.279-SP (5ª T.)	10/03/2020	É legal a internação de adolescente gestante/lactante, resguardada a saúde integral
HC 1.049.276-SC (5ª T.)	03/03/2026	Unificação de medidas de espécies distintas: internação absorve as demais
AgRg HC 848.765/SC (5ª T.)	17/06/2024	Remissão e sentença não se unificam (regimes de descumprimento distintos)
HC 789.465/MG — Info 763 (6ª T.)	07/02/2023	Finalidade pedagógica já atingida: não se mantém internação por menção genérica à "insuficiência do tempo"
AgRg HC 672.213/SC — Info 749 (6ª T.)	16/08/2022	Gravidade abstrata, dissociada de elementos concretos da execução, não sustenta manutenção da internação
AgRg HC 463.879/PR (5ª T.)	28/04/2020	Descumprimento isolado de medida em remissão não gera internação — só prossegue a apuração
REsp 1.392.888-MS — Info 587 (6ª T.)	30/06/2016	Juiz não corta parcialmente a remissão do MP — remete ao PGJ

5.5 STF — teses de controle e princípios estruturantes

Julgado	Tese
HC 125.016/SP — Info 818 (1ª T., 2016)	Internação só cabível nas hipóteses taxativas do art. 122 — rol fechado
HC 143.988 (2ª T., 2020)	Superlotação: parâmetros graduais (numerus clausus, transferência, internação domiciliar subsidiária)
RE 248.018 (2ª T., 2008)	Remissão pré-processual é compatível com advertência (não tem caráter de penalidade)
HC 119.160/SP e HC 124.682/SP — Info 742/772 (2014)	Inviável privar a liberdade do adolescente por ato análogo ao art. 28 da Lei de Drogas

🔍 COMO A CURADORIA CLASSIFICA O "TOP 10" DE RECORRÊNCIA

A curadoria jurisprudencial especializada aponta como **mais prováveis** em prova de Magistratura FGV: (1) Tema 1269 (interrogatório ao final); (2) balizas processuais do HC 769.197/RJ; (3) nulidade por oitiva informal; (4) art. 942-CPC pró-adolescente; (5) e (6) as duas teses de prazo/prescrição trienal; (7) e (8) o par unificação × não unificação; (9) finalidade atingida da internação; (10) Súmula 605/ Tema 992 sobre maioridade. Priorize o estudo nessa ordem se o tempo for escasso.

6. Análise de Discursivas — O Que Pontua nos Espelhos FGV

A 2ª fase FGV para Magistratura tende a explorar este capítulo por três vias: **(a)** sentença de procedência/improcedência da representação; **(b)** manifestação do Ministério Público sobre pedido de internação provisória; **(c)** petição/manifestação da Defensoria pleiteando substituição ou extinção de medida. Em todos os casos, a banca embute 2 a 4 tópicos de mérito dentro de um mesmo caso, testando se o candidato consegue segregar cada um com fundamentação própria.

6.1 Metodologia de resposta (estrutura recomendada)

① Enquadramento fático-jurídico

Qualifique o ato infracional e identifique se se trata de hipótese de internação (art. 122, I/II/III), semiliberdade, meio aberto ou remissão. Nomeie o dispositivo antes de argumentar.

② Aplicação dos princípios estruturantes

Sempre invoque, quando pertinente: brevidade, excepcionalidade, condição peculiar de pessoa em desenvolvimento (art. 121), proteção integral e prioridade absoluta (art. 227, CF), vedação a tratamento mais gravoso que o do adulto (art. 35, I, SINASE).

③ Afastamento de argumentos aparentes ("gravidade abstrata")

Explicitar por que a gravidade em abstrato, a hediondez ou a repercussão social **não** bastam isoladamente (Súmula 492-STJ, Info 749). Essa é a etapa que mais separa candidatos: quem só afirma a conclusão perde pontos; quem afasta expressamente o argumento contrário pontua.

④ Citação da tese/súmula/precedente aplicável

Cite o número da tese ou súmula, não apenas "conforme entendimento do STJ". Bancas de Magistratura valorizam precisão de citação (ex.: "Tese 17, Jurisprudência em Teses, Ed. 54" em vez de "o STJ já decidiu que...").

⑤ Dispositivo/conclusão operativa

Feche com comando claro: aplica, mantém, substitui, extingue, suspende — coerente com a natureza da peça (sentença x manifestação x petição).

6.2 Grade de pontuação típica (engenharia reversa)

III. O que os espelhos FGV valorizam — distribuição aproximada de peso

Item avaliado	Peso relativo
Identificação correta do dispositivo/hipótese aplicável (art. 122, I/II/III; art. 127; art. 114 etc.)	Alto
Menção expressa e correta de súmula/tese/precedente (não apenas "jurisprudência pacífica")	Alto
Afastamento fundamentado de argumento de gravidade abstrata quando presente no caso	Alto
Aplicação dos princípios de brevidade/excepcionalidade com conexão ao caso concreto (não em abstrato)	Médio

Citação de dispositivo do SINASE quando o caso envolver execução/unificação	Médio
Clareza e coerência do comando final da peça	Médio
Formatação processual adequada (vocativo, fundamentação, dispositivo, quando aplicável)	Baixo-médio

⚠ ERRO QUE MAIS REPROVA EM DISCURSIVA

Responder apenas com a **conclusão** ("aplica-se a internação porque o ato foi grave") sem **afastar expressamente** o argumento contrário que o próprio enunciado insinuou. A FGV constrói o caso para que o candidato demonstre capacidade de refutar a tese mais intuitiva (e errada) — silenciar sobre ela é o erro mais comum nos espelhos.

6.3 Modelo esqueleto — manifestação de MP sobre pedido de internação provisória

💡 ESTRUTURA SUGERIDA

"Trata-se de representação por ato infracional análogo a [...]. Quanto à internação provisória, [presentes/ausentes] os indícios suficientes de autoria e materialidade exigidos, bem como a necessidade cautelar (art. 108, ECA). [Se ausente hipótese do art. 122:] Ainda que se reconheça a gravidade do ato, a jurisprudência do STJ (Súmula 492) afasta a internação fundada exclusivamente na gravidade abstrata, sendo imprescindível o enquadramento em uma das hipóteses taxativas do art. 122, o que [não] se verifica no caso concreto, pois [...]. Diante do exposto, opina o Ministério Público pelo [deferimento/indeferimento] da internação provisória, com [expedição de mandado / aplicação de medida em meio aberto]."

7. Quadro-Resumo Final — Prazos, Quóruns e Números

 **Todos os números do capítulo, em um só lugar**

Item	Número
Idade — criança (medidas de proteção apenas)	até 12 anos incompletos
Idade — adolescente (MSE aplicável)	12 a 18 anos incompletos
Limite etário de acompanhamento socioeducativo	até 21 anos
PSC — duração máxima	6 meses
PSC — carga horária máxima semanal	8 horas
Liberdade assistida — prazo mínimo	6 meses
Semiliberdade — prazo	indeterminado (reavaliação análoga à internação)
Internação — intervalo de reavaliação obrigatória	a cada 6 meses, no máximo
Internação — teto máximo absoluto	3 anos
Internação — liberação compulsória	21 anos
Internação provisória — prazo máximo	45 dias
Internação-sanção (art. 122, III) — prazo máximo	3 meses
Direito de visita ao internado — periodicidade mínima	semanal
Prescrição da pretensão socioeducativa (internação sem termo)	4 anos (8 anos, art. 109, IV, CP ÷ 2, art. 115, CP)
Nº de hipóteses taxativas para internação (art. 122)	3 (I, II, III)
Nº de incisos do rol de MSE (art. 112)	7 (6 próprias + 1 imprópria)
Nº de incisos do rol de medidas aos pais (art. 129)	10
Nº de incisos de medidas de proteção "importáveis" pelo art. 112, VII	6 (art. 101, I a VI)
Nº de princípios do art. 100, § único	12

8. Mapa Mental Estruturado — Os Pilares do Tema

PILAR 1 — Pressupostos gerais

- Ato infracional (art. 103) praticado por adolescente
- Rol do art. 112 é taxativo; art. 101 é exemplificativo
- Aplicação isolada ou cumulativa; substituível a qualquer tempo (art. 99)
- Prova: regra = autoria+materialidade provadas; exceção = advertência (indícios) e remissão (dispensa)

PILAR 2 — As seis medidas em espécie

- Advertência: admoestação verbal reduzida a termo
- Reparar dano: reflexos patrimoniais; substituível se impossibilidade
- PSC: 6 meses, 8h/semana, sem trabalho forçado
- Liberdade assistida: mín. 6 meses; ouvidos orientador/MP/defensor
- Semiliberdade: sem prazo fixo; não vinculada à taxatividade da internação
- Internação: excepcional, taxativa, reavaliada de 6/6 meses, teto de 3 anos

PILAR 3 — Internação: o núcleo duro

- Três hipóteses (VRD): violência/grave ameaça; reiteração de infrações graves; descumprimento reiterado
- Vedada se houver medida adequada menos gravosa
- Direitos do internado: nunca incomunicabilidade, visita semanal, petição direta
- Três "internações": comum (3 anos), provisória (45 dias), sanção (3 meses)

PILAR 4 — Remissão

- MP (pré-processual) = exclusão do processo
- Juiz (processual) = suspensão ou extinção
- Não implica reconhecimento de responsabilidade nem antecedente
- Pode cumular com qualquer medida, exceto semiliberdade e internação
- Revisável a qualquer tempo (art. 128)

PILAR 5 — Execução (interseção com o SINASE)

- Unificação: internação absorve as demais medidas de sentenças distintas
- Remissão não se unifica com medida de sentença
- Tratamento médico soma-se ao teto trienal
- Vedado reinício de PSC pendente na unificação
- Vedado tratamento mais gravoso que o do adulto (art. 35, I)

PILAR 6 — Medidas aos pais/responsável

- Rol taxativo de 10 incisos (art. 129) — sem multa
- Da mais branda (encaminhamento a programas) à mais grave (suspensão/destituição do poder familiar)
- Medida cautelar de afastamento do agressor (art. 130) + fixação provisória de alimentos

9. Arsenal de Mnemônicos

☛ A-O-P-L-S-I

Ordem crescente de gravidade das MSE (art. 112, I-VI): **A**dvertência, **O**brigação de reparar, **P**SC, **L**iberdade assistida, **S**emiliberdade, **I**nternação.

☛ "IMPRÓPRIA SÓ ATÉ O VI"

Medida socioeducativa imprópria (art. 112, VII) importa apenas o art. 101, **I a VI** — nunca VII a IX (que rompem vínculo familiar).

☛ V-R-D

Hipóteses de internação (art. 122): **V**iolência/ grave ameaça, **R**eiteração de infrações graves, **D**escumprimento reiterado e injustificável.

☛ 45 - 3 - 3 - 21

Internação provisória **45 dias**; internação-sanção **3 meses**; teto da internação comum **3 anos**; liberação compulsória **21 anos**.

☛ M-E / J-S

Remissão: **MP** **exclui** (pré-processual); **Juiz** **suspende/extingue** (processual).

☛ "NÃO ENTRA EM SI"

Remissão pode cumular com qualquer medida, **exceto** Semiliberdade e Internação.

☛ ADVERTÊNCIA = INDÍCIOS

Toda medida exige prova de autoria; só a **advertência** se contenta com **indícios** de autoria (sempre prova de materialidade).

☛ "6 É O NÚMERO MÁGICO"

PSC = teto de **6 meses**; LA = piso de **6 meses**; internação = reavaliação a cada **6 meses**.

10. Sala de Alerta ⚠ — Pegadinhas Consolidadas

⚠ As 12 armadilhas mais recorrentes — revise na véspera

Pegadinha	Por que está errada
"Medidas de proteção são taxativas; MSE são exemplificativas"	É o inverso: art. 101 é exemplificativo, art. 112 é taxativo
"A multa é uma das MSE previstas no art. 112"	Multa não existe no rol de 7 incisos — só "obrigação de reparar o dano" (inciso II)
"A medida imprópria pode importar qualquer inciso do art. 101"	Só os incisos I a VI — nunca VII a IX (acolhimento/família substituta)
"Recusa a cumprir PSC gera internação-sanção automática"	Veda-se coação (art. 112, §2º); cabe apenas substituição da medida
"Reiteração exige no mínimo 3 infrações graves anteriores"	Superado — Tese 16/STJ: não há número mínimo, análise é qualitativa
"Atos cobertos por remissão contam como reiteração"	Tese 17/STJ: remissão não gera antecedente nem reiteração
"Tráfico de drogas gera internação obrigatória pela gravidade"	Súmula 492-STJ: gravidade abstrata não basta; exige hipótese do art. 122
"Juiz pode homologar só parte da remissão que concorda"	Vedado corte parcial — remete ao PGJ (REsp 1.392.888-MS)
"Tratamento médico suspende a contagem do prazo trienal"	O tempo de tratamento integra o prazo — nunca suspende (Info 732)
"Maioridade (18 anos) extingue automaticamente a MSE"	Súmula 605/Tema 992: prossegue até, no máximo, 21 anos
"Semiliberdade só cabe nas hipóteses do art. 122"	Tese 05/STJ: não se vincula à taxatividade da internação
"Confissão espontânea atenua/afasta a internação"	Tese 13/STJ: não há dosimetria de pena em ato infracional

11. Visão Crítica e Interdisciplinar

11.1 Da situação irregular à proteção integral

O ECA rompeu com a **doutrina da situação irregular** do revogado Código de Menores (1979), que tratava o "menor" como objeto de tutela estatal indiferenciada. A **doutrina da proteção integral** (art. 227, CF/88, e art. 1º, ECA) reposiciona crianças e adolescentes como **sujeitos de direitos**, com prioridade absoluta. A MSE, nessa lógica, não é pena: é resposta pedagógica com consequência jurídica — daí a tensão doutrinária (Nucci, Liberati, Saraiva) sobre sua natureza "coercitiva" só nas hipóteses do art. 112, VII.

11.2 Interseção com a Execução Penal

🔗 LEP COMO FONTE SUBSIDIÁRIA POR ANALOGIA

O STJ, no Info 732 (REsp 1.956.497-PR), usou o art. 183 da LEP (medida de segurança do apenado adulto, limitada ao tempo remanescente da pena) como parâmetro analógico para vedar a suspensão do prazo trienal de internação durante tratamento psiquiátrico. É o exemplo mais claro de como a FGV cruza Direito da Criança e do Adolescente com Execução Penal — mantenha esse precedente na ponta da língua para discursivas interdisciplinares.

11.3 Interseção com o Processo Civil e o Processo Penal

- **Art. 942, CPC (técnica de julgamento ampliado)** — aplica-se subsidiariamente ao rito de ato infracional, mas **só em favor do adolescente** (AgRg REsp 2.200.245-RS): não se usa a técnica para retardar decisão que já lhe é benéfica.
- **Art. 400, CPP (interrogatório ao final)** — Tema 1269-STJ. Reforça a lógica de que o processo infracional, embora tenha rito próprio (art. 184 e ss., ECA), recebe aplicação subsidiária das normas processuais gerais **sempre que mais favoráveis** ao adolescente, nunca em seu prejuízo (art. 35, I, SINASE).

11.4 Parâmetros internacionais

A curadoria de jurisprudência menciona expressamente a **Convenção sobre os Direitos da Criança**, as **Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça Juvenil (Regras de Beijing)** e as **Regras Mínimas das Nações Unidas para a Proteção dos Jovens Privados de Liberdade** como vetores interpretativos citados pelo STF (HC 143.988) e cobrados em discursivas (DP RJ-2021). Vale reter: a excepcionalidade e a brevidade da privação de liberdade juvenil são **standards internacionais**, não mera opção do legislador brasileiro.

11.5 Controvérsia doutrinária ainda viva

🔗 NATUREZA JURÍDICA DA MSE — THREE-WAY SPLIT

(i) **Pedagógica pura** (Liberati) — a medida perde sentido se imposta contra a vontade; (ii) **sancionatória-pedagógica** (parcela da doutrina e da prática forense) — reconhece caráter retributivo mitigado, sobretudo na internação; (iii) **híbrida conforme a espécie** (Saraiva) — MSE próprias seriam predominantemente pedagógicas; MSE impróprias (art. 112, VII), por decorrerem de ato infracional e admitirem consequência coercitiva (internação por descumprimento), teriam matiz mais sancionador. Em discursiva, citar essa tripartição sinaliza domínio teórico do tema além da letra da lei.

12. Checklist Pré-Prova

Marque mentalmente cada item antes de entrar na sala — se hesitar em algum, volte à seção indicada.

- ☐ Sei distinguir taxatividade do art. 112 × exemplificatividade do art. 101 (§1.1)
- ☐ Sei que a MSE imprópria só importa o art. 101, I a VI (§1.2)
- ☐ Decorei o regime probatório: regra (prova plena) × advertência (indícios) × remissão (dispensa) (§2.2)
- ☐ Sei os prazos de cor: PSC (6m teto), LA (6m piso), internação (reavaliação 6/6m, teto 3 anos, 21 anos compulsório) (§2.1, §7)
- ☐ Distingo internação comum × provisória (45 dias) × sanção (3 meses) (§2.5)
- ☐ Sei as três hipóteses taxativas do art. 122 (VRD) (§3)
- ☐ Domino a diferença entre remissão do MP (exclusão) e do juiz (suspensão/extinção) (§2.4)
- ☐ Sei que remissão nunca cumula com semiliberdade ou internação (§2.4, §3)
- ☐ Conheço a Súmula 492-STJ e sei aplicá-la contra argumento de gravidade abstrata (§5.1)
- ☐ Conheço as Teses 05, 06, 13, 16 e 17 da Jurisprudência em Teses STJ Ed. 54 (§5.2)
- ☐ Sei o Tema 1269 (interrogatório ao final da instrução) (§5.3)
- ☐ Sei a Súmula 605/Tema 992 sobre maioridade superveniente (§5.1, §5.3)
- ☐ Sei que unificação entre sentenças distintas é possível (internação absorve), mas remissão × sentença não se unifica (§4, §5.4)
- ☐ Consigo montar a estrutura de 5 passos para peça discursiva sobre o tema (§6.1)
- ☐ Revisei as 12 pegadinhas consolidadas (§10)

"A intervenção deve ser a necessária e adequada à situação [...] no momento em que a decisão é tomada" — art. 100, § único, VIII, ECA (princípio da proporcionalidade e atualidade). Bom estudo, Felipe.